

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1444/2539

นาง ละม้าย ไช้มุก
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 487

ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 29

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อเนื้อแร่ดิบกระหว่างโจทก์ผู้ขายและบริษัท ท. ผู้ซื้อ ระบุว่าให้ถือว่าการส่งมอบแร่ดิบสำเร็จบริบูรณ์และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวคือแร่ทั้งหมดตกเป็นของบริษัท ท. เมื่อได้ชั่งน้ำหนักขึ้นรวมตามวิธีที่ระบุไว้ ราคาซื้อให้คำนวณโดยใช้ราคาตลาดปีนังของวันตลาดดิบปีนังที่ผู้ขายระบุโดยผู้ขายอาจจะนำวันตลาดดิบปีนังวันใดวันหนึ่งภายใน 30 วัน หลังจากวันส่งมอบเป็นวันราคาตลาดปีนังก็ได้ในกรณีที่ผู้ขายไม่ได้ระบุวันตลาดปีนังวันใดวันหนึ่งภายใน 30 วัน หลังจากวันส่งมอบเป็นราคาตลาดปีนังก็ให้ใช้วันตลาดดิบปีนังในวันที่ 30 หลังจากวันส่งมอบในการคำนวณราคาซื้อ และเมื่อได้รับคำขอจากผู้ขายบริษัท ท. จะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเป็นเงินบาท จำนวนไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อสุทธิ ประมาณได้จากปริมาณของแร่ดิบที่ผู้ขายส่งมอบให้แต่ละครั้งและที่ผู้ขายยังมิได้ระบุวันตลาดปีนังวันใดเป็นราคาตลาดปีนังราคาซื้อสุทธิที่ประมาณนี้ให้คำนวณจากราคาตลาดปีนังของวันที่จ่ายเงินล่วงหน้า สัญญาซื้อขายแร่เช่นนี้จึงเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบแร่ระหว่างโจทก์ผู้ขายและบริษัท ท. ผู้ซื้อแล้ว เพียงแต่การกำหนดราคาแร่ที่แน่นอน ฝ่ายผู้ซื้อยินยอมให้ผู้ขายกำหนดภายหลังโดย

ถึอราคาแร้ของตลาดปีนังในวันใดวันหนึ่งก็ได้ภายใน 30 วัน หลังจากวันส่งมอบแร้ ถ้าผู้ขายไม่กำหนดภายในเวลาดังกล่าวให้ใช้วันตลาดดีบุกปีนังในวันที่ 30 หลังจาก วันส่งมอบแร้เป็นราคาแร้ที่ซื้อขายกันเหตุผลที่ต้องมีข้อตกลงเช่นนี้ก็เพื่อมิให้ผู้ขาย เป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะราคาแร้ขึ้นลงทุกวันและการที่ผู้ซื้อยอมจ่ายเงินล่วงหน้า จำนวนร้อยละ 80 ของมูลค่าแร้ให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ขายร้องขอทั้ง ๆ ที่ผู้ขายยังมิได้ กำหนดราคาซื้อขายแร้ ก็ได้มีข้อกำหนดให้ผู้ขายเสียดอกเบี้ยในเงินดังกล่าวในอัตรา ร้อยละ 1 ต่อเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 หลังจากวันที่จ่ายเงินล่วงหน้าจนกระทั่งผู้ขาย จะได้ระบุนวันตลาดปีนังที่ใช้คำนวณราคาแร้ที่ซื้อขายกัน ทั้งนี้ เพื่อมิให้ผู้ขายได้เปรียบ ผู้ซื้อเกินไปนั่นเอง ข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายจึงใช้บังคับได้ บริษัท ท. ได้ยืนยันว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินการรับจำนำแร้ และเงินล่วงหน้าค่าแร้ที่บริษัทจ่าย ให้ผู้ขายไปก่อนหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของราคาแร้ ดังนั้นเงินจำนวนร้อยละ 80 ของมูลค่า แร้ที่โจทก์ได้รับไว้เมื่อวันที่ 24 และ 26 ธันวาคม 2524 นั้น จึงเป็นส่วนหนึ่งของ ราคาแร้ที่บริษัท ท. ผู้ซื้อได้ชำระให้แก่โจทก์ผู้ขาย หาใช้เงินกู้ไม่ เงินจำนวนนี้จึงเป็น เงินได้พึงประเมินที่โจทก์จะต้องนำมาคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2524

ที่โจทก์แก้อุทธรณ์ขอให้ลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มนั้น คำฟ้องโจทก์มิได้กล่าวข้อนี้ไว้ จึงไม่ใช่ข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลภาษีอากรกลาง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน สำนักงาน สรรพากรจังหวัดพังงาของจำเลยที่ 1 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4

ตามแบบภ.ส.7 ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2536 ที่ให้โจทก์เสียภาษีอากรจำนวน 1,765,097 บาท

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2536

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วน (สามัญ) เหมือนแร่เจริญโชคกิจการเหมืองแร่ โจทก์ผู้ขายแร่ดีบุกได้ส่งมอบแร่ดีบุกให้บริษัทไทยแลนด์สเมลตึงแอนรีไฟนิง จำกัด หรือที่เรียกกันว่าบริษัทไทยชาโก้ จำกัด ผู้ซื้อแร่ดีบุก จำนวน 2 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 24 และ 26 ธันวาคม 2524 โดยได้รับเงินจำนวนร้อยละ 80 ของมูลค่าแร่ดังกล่าวในวันที่ส่งมอบแร่ และรับเงินค่าแร่ที่เหลืออีกครั้งในวันที่ 14 มกราคม 2525 โจทก์มิได้นำเงินจำนวนร้อยละ 80 ของมูลค่าแร่ที่รับมาคำนวณเป็นรายรับเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2524 แต่ได้นำไปคำนวณเสียภาษีเงินได้ในปีภาษี 2525 เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 จึงได้ประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรายรับดังกล่าวเพิ่มเติม โจทก์อุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้คงเงินเพิ่ม คงให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มในปี 2524 จำนวน 1,765,097.08 บาท การซื้อขายแร่ดีบุกระหว่างโจทก์กับบริษัทไทยชาโก้ จำกัด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อเนื้อแร่ดีบุกเอกสารหมายเลข จ.2 แผ่นที่ 4 ถึง 7 มีปัญหาว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ชอบหรือไม่ โจทก์อ้าง

ว่าที่มีได้นำรายรับมูลค่าแร่ที่ได้รับไว้ในวันที่ 24 และ 26 ธันวาคม 2524 ไปคำนวณ เป็นรายรับเสียภาษีเงินได้ในปีที่รับเพราะเงินดังกล่าวเป็นเงินกู้ที่โจทก์กู้มาเพื่อใช้จ่าย เป็นทุนหมุนเวียน มิใช่เงินได้ที่ต้องเสียภาษีอากรทั้งการซื้อขายแร่ระหว่างโจทก์และ บริษัทไทยซาไก จำกัด ยังมีใช้การซื้อขายเสร็จเด็ดขาดในวันที่ส่งมอบแร่ การนำแร่ ไปมอบให้และเอาเงินมาก่อนมีลักษณะคล้ายกับการจำนำนั้น เห็นว่า ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในการซื้อเนื้อแร่ดีบุกระหว่างโจทก์ผู้ขายและบริษัทไทยซาไก จำกัด ผู้ ซื้อ เอกสารหมาย จ.2 แผ่นที่ 4 ถึง 7 ข้อ 2(ก) ระบุว่า ให้ถือว่าการส่งมอบแร่ดีบุก สำเร็จบริบูรณ์และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวคือแร่ทั้งหมดตกเป็นของบริษัทไทย ซาไก จำกัด เมื่อได้ชั่งน้ำหนักขึ้นรวมตามวิธีที่ระบุไว้ นอกจากนั้นยังกำหนดในข้อ 5(ข) ว่า ราคาซื้อให้คำนวณโดยใช้ราคาตลาดปีนังของวันตลาดดีบุกปีนังที่ผู้ขายระบุ โดยผู้ขายอาจจะนำเอาวันตลาดดีบุกปีนังวันใดวันหนึ่งภายใน 30 วัน หลังจากวันส่ง มอบเป็นวันราคาตลาดปีนังก็ได้ ในกรณีที่ผู้ขายไม่ได้ระบุวันตลาดปีนังวันใดวันหนึ่ง ภายใน 30 วัน หลังจากวันส่งมอบเป็นราคาตลาดปีนัง ก็ให้ใช้วันตลาดดีบุกปีนังใน วันที่ 30 หลังจากวันส่งมอบในการคำนวณราคาซื้อและในข้อ 7 ระบุว่า เมื่อได้รับคำ ขอบจากผู้ขาย บริษัทไทยซาไก จำกัด จะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเป็นเงินบาท จำนวนไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อสุทธิประมาณได้จากปริมาณของแร่ดีบุกที่ผู้ ขายส่งมอบให้แต่ละครั้งและที่ผู้ขายยังมิได้ระบุวันตลาดปีนังวันใดเป็นราคาตลาด ปีนัง ราคาซื้อสุทธิที่ประมาณนี้ให้คำนวณจากราคาตลาดปีนังของวันที่จ่ายเงินล่วงหน้าเมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อเนื้อแร่ดีบุกระหว่างโจทก์และบริษัทไทยซาไก จำกัด ระบุรายละเอียดไว้เช่นนั้น สัญญาซื้อขายแร่จึงเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ด ขาดตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบแร่ระหว่างโจทก์ผู้ขายและบริษัทไทยซาไก จำกัด ผู้ซื้อ แล้วเพียงแต่การกำหนดราคาแร่ที่แน่นอน ฝ่ายผู้ซื้อยินยอมให้ผู้ขายกำหนดภายหลัง โดยถือราคาแร่ของตลาดปีนังในวันใดวันหนึ่งก็ได้ภายใน 30 วัน หลังจากวันส่งมอบ แร่ถ้าผู้ขายไม่กำหนดภายในเวลาดังกล่าวให้ใช้วันตลาดดีบุกปีนังในวันที่ 30 หลัง

จากวันส่งมอบแร่เป็นราคาแร่ที่ซื้อขายกัน เหตุผลที่ต้องมีข้อตกลงเช่นนี้ก็เพื่อให้ผู้ขายเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะราคาแร่ขึ้นลงทุกวัน และการที่ผู้ซื้อยอมจ่ายเงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละ 80 ของมูลค่าแร่ให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ขายร้องขอทั้ง ๆ ที่ผู้ขายยังมิได้กำหนดราคาซื้อขายแร่ ก็ได้มีข้อกำหนดให้ผู้ขายเสียดอกเบี้ยในเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 หลังจากวันที่จ่ายเงินล่วงหน้าจนกระทั่งผู้ขายจะได้ระบุนวันตลาดปีหนึ่งที่ใช้คำนวณราคาแร่ที่ซื้อขายกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขายได้เปรียบผู้ซื้อเกินไปนั่นเอง ข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายจึงใช้บังคับได้อีก เมื่อมีการสอบถามเรื่องนี้ไปยังบริษัทไทยชาโก้ จำกัด บริษัทได้ตอบยืนยันว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินการรับจํานำแร่ และเงินล่วงหน้าค่าแร่ที่บริษัทจ่ายให้ผู้ขายไปก่อนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของราคาแร่ ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.2 แผ่นที่ 42 จึงเห็นว่าเงินจำนวนร้อยละ 80 ของมูลค่าแร่ที่โจทก์ได้รับไว้เมื่อวันที่ 24 และ 26 ธันวาคม 2524 นั้น เป็นส่วนหนึ่งของราคาแร่ที่บริษัทไทยชาโก้จำกัด ผู้ซื้อได้ชำระให้แก่โจทก์ผู้ขายหาใช้เงินกู้ดังที่โจทก์อ้างไม่ เงินจำนวนนี้จึงเป็นเงินได้พึงประเมินที่โจทก์จะต้องนำมาคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2524 การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ชอบแล้ว ส่วนที่โจทก์แก้อุทธรณ์ขอให้ลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มนั้น เห็นว่าคำฟ้องโจทก์มิได้กล่าวข้อนี้ไว้ จึงไม่ใช่ข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลภาษีอากรกลางศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สะสม สิริเจริญสุข-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ